

RECURSO CÍVEL Nº 5006542-31.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: BRUNO FREITAS FRANZOTTI SILVA (AUTOR)

ADVOGADO(A): NILCINEI DE OLIVEIRA GOMES MOREIRA (OAB RJ197515)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condene o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de dezembro de 2024.

5006542-31.2024.4.02.5006

500003475195 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5006542-31.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: BRUNO FREITAS FRANZOTTI SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União contra a sentença que reconheceu a não incidência do imposto de renda sobre o AHRA (Adicional Hora de Repouso e Alimentação) a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, determinando a devolução dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio anterior à propositura da ação.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a jurisprudência do STJ entende que incide contribuição previdenciária e imposto de renda sobre a verba relacionada à supressão da hora repouso alimentação - HRA, paga como retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador, tendo em vista a sua natureza eminentemente salarial, afirmando que, independentemente da nomenclatura da rubrica ser "indenização", o que deve ser aferido, para efeito de tributação, é se houve, ou não, acréscimo patrimonial do contribuinte, e, se houve, configura-se o fato gerador do imposto de renda. Alega ainda que a verba em questão produziu verdadeiro acréscimo patrimonial, correspondendo à parcela originalmente tributável, sendo inafastável a incidência do imposto de renda.

Contrarrazões da parte autora.

VOTO

A Seção de Direito Público do STJ apreciou o tema até a entrada em vigor da Lei 13.467/2017 (que deu nova redação ao art. 71, § 4º, da CLT), concluindo que a verba denominada Hora de Repouso e Alimentação (HRA) possuía natureza remuneratória, submetendo-se à incidência de contribuição previdenciária.

Após o advento da Lei n. 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) houve alteração da redação do §4º do art. 71 da CLT, prevendo que a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.

Passou-se, então, a discutir se incidiria ou não imposto de renda sobre o Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA) após o advento do referido diploma legal (Lei n. 13.467/2017). A TRU da 2ª Região, em 6/12/2021, que posicionou-se contrariamente à pretensão da União Recurso n. 5009753-95.2021.4.02.5001, Relator Juiz Federal Boaventura João Andrade e Recurso n.5000699-90.2021.4.02.5006, Relator Juiz Carlos Alexandre Benjamin).

A TNU, na sessão do dia 7/12/2022, decidiu a questão ao julgar o tema 306, fixando a seguinte tese:

*“Com o advento da **Lei n. 13.467, de 13/7/2017**, que deu nova redação ao § 4º do art. 71 da CLT e estabeleceu expressamente a natureza indenizatória do pagamento operado pela supressão do intervalo intrajornada, habitualmente conhecido como Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA), em conformidade com a proteção constitucional à saúde do trabalhador (arts. 7º, XXII, 194, caput, 197 e 200, II, bem como art. 5º, § 2º, c/c arts. 4º e 5º da **Convenção 155 da OIT**, incorporada ao direito interno pelo **Decreto n. 1.254/1994**, hoje consolidada no **Decreto n. 10.088/2019** e no art. 7º do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, incorporado ao direito interno pelo **Decreto n. 591/1992**), não incide Imposto de Renda sobre a verba paga a tal título” (TEMA 306).*

Segundo a Corte, “o trabalho que se presta em detrimento ao seu direito ao descanso e saúde é, portanto, fora do que habitualmente se exige e não possui aspecto salarial, mas, sim, indenizatório puro”, ou seja, o intervalo de descanso deve ser sempre observado e, quando não o for, observados os requisitos específicos, o pagamento deverá ser de cunho puramente indenizatório.

Nas palavras do Relator do acórdão, o juiz federal Francisco Glauber Pessoa Alves:

“Na seara trabalhista deixaram de existir dúvidas sobre a magnitude do direito constitucional à saúde expressado no direito ao intervalo intrajornada, a compensação pecuniária sob modalidade indenizatória e não mais remuneratória. Muito menos pode valer-se a norma tributária infraconstitucional de uma abrangência que aniquile direitos assentados sob base constitucional clara (arts. 7º, XXII, 194, caput, 197 e 200, II), à luz do sistema protetivo trabalhista com igual arcabouço constitucional, a partir da conformação normativa mais atual conferida pela Reforma Trabalhista”.

No mais, a ausência de trânsito em julgado do referido tema não afasta de imediato a sua aplicabilidade em processos em curso, mesmo porque não houve ordem de suspensão dos processos pela TNU em momento algum.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença.

Da parte dispositiva

VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condene o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.